

TEMA 20. LA FUNCIÓN GERENCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Actualizado a 28/09/2020

1. FUNCIÓN GERENCIAL DE LAS AAPP

Es totalmente imprescindible abordar los problemas con metodologías distintas de las imperantes en el modelo puramente burocrático. **La gestión pública descansa sobre los conceptos de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad y cultura organizacional:**

La Función Directiva en la Admón. Pública estaría compuesta por aquellos empleados públicos que:

- Participan en la definición de programas y formulación de políticas e implementación programas públicos
- Dirigen organizaciones y personas con cierta autonomía operativa
- Se responsabilizan de la intermediación con los intereses sociales organizados y reconocidos legalmente

La Función Directiva en las AAPP según el Modelo Gerencial responde a los siguientes rasgos:

- Desarrollo de ideas y valores de eficacia y eficiencia en el sector público
- Tiene cierta influencia del sector privado
- Su objetivo inicial fue reclutar directivos públicos con experiencia en funciones directivas sector público o privado
- Acceso por mérito
- Procedimiento público de selección o designación basado en competencias
- Disponen de poderes propios o delegados
- Existe un marco de responsabilidades
- Hay un sistema de incentivos para favorecer la eficacia y eficiencia: premios y sanciones
- Vinculado, sobre todo, al rendimiento

2. ACTUACIONES CONCRETAS

A) Funcionamiento de las AAPP

- **Artículo 103 de la Constitución:** “La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
- **Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público incorpora en su artículo 3.1** diferentes principios que encuentran inspiración en la función gerencial:
 - Servicio efectivo a los ciudadanos
 - Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
 - Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa
 - Racionalización y agilidad
 - Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
 - Responsabilidad

- **Planificación y dirección por objetivos**
- Eficacia
- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales
- Eficiencia
- Cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP
- **Ley 40/2015**, en su **artículo 55**, establece la organización de la AGE en cuanto a órganos superiores y directivos. También recoge la consideración de alto cargo excepto los subdirectores generales (artículo 55.6).
- **Ley 47/2003, General Presupuestaria:**
 - Idea de planificación a la hora de desarrollar los Presupuestos Generales del Estado.
 - Art 70. Sistema por objetivos, propio de la función gerencial.
- **Real Decreto 951/2005**, establecimiento del marco general para la mejora de la calidad en la AGE. Integrado por los siguientes programas:
 - Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios
 - Cartas de servicios
 - Quejas y sugerencias
 - Evaluación de calidad de las organizaciones
 - Reconocimiento
 - Observatorio de la calidad de los servicios públicos
- **Ley 50/1997 del Gobierno**
 Detalla miembros del Gobierno y órganos de apoyo y colaboración (Comisiones Delegadas, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, los Gabinetes...)
- **Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la AGE**
 Describen aspectos de nombramiento, cese, principios rectores e incompatibilidades de los altos cargos de la AGE, así como los órganos de vigilancia y control.

B) Organización de las AAPP

La función gerencial, incorporando técnicas del ámbito privado, se manifiesta en la administración institucional. De acuerdo al **artículo 84.1 de la Ley 40/2015** de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional estatal está formado por:

- Organismos Públicos vinculados o dependientes de la AGE
 - Organismos autónomos
 - Entidades públicas empresariales
- Autoridades administrativas independientes
- Sociedades mercantiles estatales
- Consorcios
- Fundaciones del sector público
- Fondos sin personalidad jurídica
- Universidades públicas no transferidas

C) Personal de las AAPP

- ❖ El RD Legislativo 5/2015, Ley Estatuto Básico del Empleado Público, incorpora elementos de la función gerencial.
 - **Artículo 13. Personal directivo:**
 - Es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las AAPP
 - Su designación atiende a principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad



- Está sujeto a evaluación de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control resultados.

Se ha incluido un anexo donde se desarrolla los artículos más interesantes del RD Legislativo 5/2015.

- ❖ **Ley 53/1984** de Incompatibilidades de Personal al Servicio de las AAPP
 - Bastante restrictiva en términos generales.
 - Ámbito: todos los empleados públicos.
- ❖ Finalmente **CORA** señala la conveniencia de desarrollar un modelo de Administración Pública basada en la **implementación de técnicas gerenciales**.